

国家安全泛化与全球数据供应链重构：表征、动因与中国因应

张 明

内容摘要：数字经济时代，数据供应链是全球供应链的核心组成部分，并以数据跨境流动为主要表现。随着全球数据竞争格局的演变，诸多国家开始转变一贯以来的数据跨境自由流动主张，日趋频繁地以国家安全为由采取针对性的数据供应链监管措施。由此，全球数据供应链呈现出国家安全泛化趋势，具体体现为标准的模糊化、范围的扩张化和强度的升级化等特征。这一趋势缘于全球数据竞争格局的演变、发达国家对发展中国家发展势头的遏制以及发达国家对竞争国家安全观的片面追求。为有效维护自身利益，中国可考虑以《全球数据安全倡议》为基础积极指引全球数据治理，有效运用 WTO 等国际贸易法规则维护自身合法权益，并探索数字贸易规则的制定以推动全球数据供应链的良法善治。

关键词：国家安全泛化 数据供应链 数据跨境流动 监管措施

DOI:10.14114/j.cnki.itrade.2025.05.007

当前，全球数字贸易加速推进。作为一种新型生产要素，数据日益受到关注。数据供应链逐渐成为各国供应链政策的组成部分。与此同时，数据跨境流动所诱发的风险事件也使得各国开始关注数据供应链问题，试图加强数据跨境流动监管以防范风险。数据跨境流动监管成为影响全球数据供应链安全稳定畅通的关键因素之一。长期以来，国家安全被普遍认为是各国采取数据跨境流动监管措施的核心动因和正当性理由之一。由此，数据跨境流动监管与国家安全的平衡成为全球数据供应链重构进程中的关键议题。2025 年 2 月，经济合作与发展组织（OECD）和世界贸易组织（WTO）联合发布的《数据监管的经济影响：平衡开放与信任》报告指出，采取更多基于信任的平衡数据自由流动解决方案可能会为各国带来更好的经济成果，建立开放且安全的国际数据制度能使全球 GDP 增长 1.7%，而数据碎片化则可能使全球 GDP 减少 4.5%（OECD et al., 2025）。WTO 在《世界贸易报告 2024》中也指出，平衡数据跨境流动政策与安全保障措施将有助于经济

体降低贸易成本，提升全球生产参与度（WTO, 2024）。

在维护全球供应链稳定畅通的时代背景下，学界已经敏锐地识别出，作为全球数字贸易核心参与方，中美欧之间存在完全不同的监管范式。总体而言，美国范式以反对数据本地化为核心，基于市场考虑寻求数据跨境自由流动，并以美国在自由贸易协定谈判中的立场为主要体现（冯硕，2023）；欧盟范式以数据隐私权和数据主权为核心构建数据跨境流动规则体系，并以欧盟法院的相关判决和《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation, GDPR）为主要体现（杨帆，2022）；中国范式以安全与发展为导向，对数据跨境流动进行较为广泛的限制，并以近年来制定的《个人信息保护法》《数据安全法》等为主要体现（许多奇，2022；彭岳，2021）。由此可见，长期以来的实践和理论研究均倾向于将中国视为数据跨境自由流动的保守方。

然而，新近实践表明，全球数据供应链已呈现新的发展走向。以美国为代表的发达国家开始关注

[课题信息] 本文是中国博士后科学基金第 75 批面上资助项目“中国维护全球供应链安全稳定的法治路径研究”（2024M751358）的阶段性成果。

[作者信息] 张明，南京大学法学院博士后研究人员，中国计量大学法学院副教授，法学博士。电子邮箱：china_zhangming@163.com。作者感谢匿名审稿专家们的宝贵意见和建议，当然文责自负。

数据供应链问题，并不惜以所谓的国家安全为由抑制数据跨境流动。国家安全逐渐泛化并成为限制数据供应链自由化发展的“万金油”理由。这无疑将使全球数据供应链面临不确定性。基于此，本文拟首先观察全球数据供应链国家安全泛化的现实表征，进而推本溯源挖掘生成原因，最终落脚于中国实践，探索中国回应数据供应链国家安全泛化的可行路径。

一、全球数据供应链国家安全泛化的现实表征

本质上看，数据供应链是数据跨境自由流动和数字贸易自由化的应然体现。然而，迈入数字时代，贸易自由化与国家安全之间的关系变得越来越复杂，国家安全正成为国家干预全球数据供应链和采取数据跨境流动监管措施的关键理由，并由此呈现出多重表征。

(一)标准的模糊化：对数据供应链采取限制措施的判断趋于主观

鉴于数据在具有资产属性之余还具有无穷的信息量，进而可能会影响个人数据隐私安全和国家安全，因此对数据供应链采取监管措施具有正当性和必要性。WTO 安全例外条款为各国针对数据供应链采取监管措施提供了合法性依据(廖丽等，2024；张明，2022)。然而，WTO 的演进史同时表明，纵然成员方对国家安全的判断享有自决权，但国家安全的内涵仍具有客观实在性。对此，WTO 争端解决机构专家组在“俄罗斯—过境措施案”(DS512)和“沙特阿拉伯—知识产权案”(DS567)中均强调“基本安全利益”应当被理解为“与国家运行基本职能相关联的利益”(WTO，2019；WTO，2020)。然而，这种客观实在性正在被压缩，并被模糊的主观价值判断所取代。

价值观判断是全球数据供应链国家安全泛化的突出体现。随着全球格局的转变，价值观已经成为部分西方国家对华战略博弈的重要一环。2024 年 2 月，时任美国总统拜登签发总统令《关于防止受关注国家访问美国人大量敏感个人数据和美国政府相关数据的行政命令》(Executive Order on Preventing

Access to Americans' Bulk Sensitive Personal Data and United States Government-Related Data by Countries of Concern)，认为“受关注国家持续获取美国人大量敏感个人数据和美国政府相关数据的行为威胁到美国的国家安全和外交政策”，进而有针对性地采取了一系列监管措施以“评估国家安全风险”“保护敏感个人信息”，并“禁止和限制交易”。随后，美国司法部进一步更新了“受关注国家”名单，包括中国(含香港特别行政区和澳门特别行政区)、俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴和委内瑞拉。然而，美国政府并未说明名单的筛选标准，也未证明国家安全风险事件的实际发生。“受关注国家”名单背后所隐含的价值观判断显而易见。根据这一行政令，2024 年 12 月，美国司法部正式公布了关于《防止受关注国家或受限制主体访问美国敏感个人数据和政府相关数据的相关规定》的最终规则。该最终规则预计将于特朗普总统任期内生效。此外，2024 年 4 月，时任美国总统拜登还签署了《2024 年保护美国人数据免受外国敌对势力侵害法》(Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act of 2024)，其核心内容是数据经纪人出售、许可、出租、交易、转让、发布、披露或以其他方式使外国敌对国家(foreign adversary country)可接触居住在美国的特定个人的可识别敏感数据的行为是非法的。“外国敌对国家”的措词无疑具有价值观色彩。由此可见，美国政府价值观导向，借“去风险”论调虚设风险，尝试通过监管措施限制数据跨境自由流动，进而对全球供应链施加影响力。在此论调下，美国政府往往会片面根据主观感受去认定国家安全威胁进而采取不必要的遏制行动(Campion，2020)。全球数据供应链的国家安全泛化趋势也由此展开。

(二)范围的扩张化：国家安全审查工具化日趋影响数据供应链畅通稳定

国际贸易法视域下，国家安全的例外条款设定意味着，成员方只有在国家安全受到损害或损害威胁的情形真正发生时，才能临时性豁免条约义务(刘敬东，2023)。这表明，成员方援引国家安全例外应当秉持较为克制的立场，避免对全球贸易的自

由化造成限制。然而，随着全球数字贸易竞争格局的加剧，越来越多国家开始转向通过国家安全审查来控制数据供应链的发展以使之符合自身利益诉求。

当前，以数据安全为目的的外资安全审查逐渐常态化，对数据供应链产生了抑制效应。欧盟颁布的《欧盟外国直接投资审查框架条例》已将对“敏感数据的保护和数据处理与存储的负面影响”列为国家安全评估的考量事项。2024 年，欧盟发布“欧洲经济安全一揽子计划”(European Economic Security Package, EESP)，拟进一步升级外国投资审查，意图修订立法以扩大国家安全审查主体范围、建立强制性的审查制度，并将人工智能技术、量子技术等数据密集型领域列为关键技术清单予以重点审查。这将间接增强数据跨境流动监管，进而抑制数据供应链的自由化发展。而美国则出台《外国投资风险审查现代化法案》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRRMA)及其最终实施细则，授权美国外国投资委员会(CFIUS)审查涉及关键基础设施、关键技术和敏感个人数据领域的非控制性或非被动性特定投资，改变了长期以来以“控制”作为审查触发条件的传统实践。更重要的是，欧盟与美国的灵活性调整还具有明显的针对性。欧盟通过不断加码数据监管措施，试图以“合规”为标杆与相关国家开展数据交流，看似出于数据安全保护，实则具有明显的战略意图。FIRRMA 则提出所谓的“特别关注国家”(country of special concern)概念，其针对性不言自明。这种具有潜在针对性的审查标准使得美国政府可以“在立法的掩盖下对不同国家的外资进入予以差别对待”(王保民等，2020)。

(三)强度的升级化：供应链监管超出必要性限度有悖于贸易自由化理念

为平衡贸易自由化利益和国内监管自主权，WTO 创设性地提出必要性标准测试来实现这一目标。只要国内监管措施不构成不必要的贸易限制，即允许成员方享受相当程度的国内监管自主权(张明，2021)。因此，针对各国对数据供应链所采取的监管措施，应当更为辩证地看待，即尊重符合必要性标准的数据供应链监管措施。沿循 WTO 争端解

决机构所确立的“要素权衡分析路径”，判断一项监管措施是否符合必要性标准，应当考虑措施所保障的利益或价值的重要度、措施对政策目标达成的贡献度、措施的贸易限制度以及是否存在更少贸易限制性的替代措施等因素。

在数据供应链领域，美国以国家安全为由对 TikTok 采取强制性监管措施引起了全球关注。结合上文，以必要性标准审视美国政府针对 TikTok 所采取的一系列监管措施，应关注以下四方面：首先，从措施所保障的利益或价值看，美国政府所谓的“国家安全”难以构成 WTO 安全例外条款中所保护的国家基本安全利益。TikTok 所获取的数据多属商业数据，此类数据是否可能与国防和军事利益密切挂钩，以及是否与国家运行基本职能相关联，尚缺乏有效的证据证明。其次，从措施对数据安全这一目标的达成贡献度看，美国政府的相关监管措施能否达成预期目标并不确定。根据《2024 年保护美国数据免受外国敌对势力侵害法》，除非 TikTok 在 6 个月内被其母公司字节跳动出售而实现合格资产剥离(qualified divestiture)，否则 TikTok 就无法获得豁免而将承受法案所规定的不利法律后果。这与特朗普政府 2021 年要求字节跳动出售 TikTok 或剥离在美业务如出一辙。本质上看，这属于一种隐性的数据本地化措施(张明，2022)。对于数据本地化措施而言，鉴于数据本身的无形性，相关措施能否有效实现国家安全和数据隐私保护是普遍存疑的。再次，从措施的贸易限制程度看，美国政府针对 TikTok 所采取的监管措施，可能直接导致 TikTok 应用程序在美国下架，将对中国企业在美投资产生严重负面影响，显然会对自由贸易和数据跨境自由流动产生极大限制。最后，从更少贸易限制性的替代措施看，TikTok 公司已经主动表示将在美国当地存储数据以避免数据安全风险。综上可见，在 TikTok 事件中，美国政府为维护所谓的“国家安全”和网络安全，采取了远超必要性的监管措施。这成为美国政府在数据跨境流动监管中泛化国家安全的现实体现。

从全球范围看，数据供应链监管强度的升级也逐渐呈现出愈演愈烈的趋势。2023 年 5 月，因 Meta

将欧盟用户数据传输到美国，爱尔兰数据保护委员会(Data Protection Commission, DPC)宣布将对其罚款12亿欧元，并暂停其将个人数据传输至美国。这笔罚款也是欧盟有史以来针对数据传输行为所开出的最高罚单。尽管该项处罚是基于数据隐私保护目的，但在国际贸易自由化趋势下，数据隐私保护逐渐成为一项贸易事项，应当予以更全面的考虑。贸易规则与隐私规则应当相互尊重彼此的利益诉求而审慎介入对方的治理领域(张明, 2024)。爱尔兰数据保护委员会所采取的监管措施具有明显的数据本地化特征，从必要性标准测试的角度审视，相关监管措施能否达成预期目标并不确定。既有的研究也已表明，数据本地化措施将实际上破坏数据隐私安全，并可能导致数据更容易受到外国的窃取和监视(Chander, 2020)。

综上所述，随着全球数据竞争格局的演变，全球数据供应链日趋呈现出国家安全泛化的趋势。在此背景下，需要进一步思考的是，全球数据供应链出现国家安全泛化趋势的原因为何。

二、全球数据供应链国家安全泛化的生成原因

随着数字技术的发展，数据已经超越了生产资料的固有意蕴，逐渐成为一种战略性资源。由此，数据供应链成为各国发展数字经济的重要基础和角力场(张明, 2025)。客观而言，在全球数据风险事件日趋增多的背景下，强化数据跨境流动监管已呈不可逆之势。这种趋势突出体现在发达国家中。究其缘由，主要缘于全球数据竞争格局的演变、发达国家对发展中国家发展势头的遏制以及发达国家对竞争国家安全观的片面追求三个方面。

(一) 国家安全被欧美渲染为提升其数据战略“合法性”的理由

数据供应链是全球供应链的主要组成部分，内嵌于其中的数据跨境流动则能够促进数字经济和数字经济的发展。但是，数据供应链所带来的收益却并不均衡。受到数字技术水平的影响，数据供应链会出现“赢者通吃”的局面。面对数据资源的不平衡

格局，各国通常会采取监管措施来干预数据供应链，进而实现对本国产业利益的维护，同时防范风险事件的发生。这种原本更多属于经济和产业发展的问题会因为全球竞争格局的加剧而上升至国家安全范畴，由此导致国家安全逐渐泛化。

当前，全球竞争处于频发期已是不争的事实。随着全球数据竞争格局的演变，发达国家在全球数据政策方面逐渐开始转向，力图在全球数据竞争中保持战略领先。欧盟高度强调数据安全性的重要性，近年来陆续颁布了《通用数据保护条例》和《数字市场法》(Digital Market Act)等关键法律法规，意图建构“数字主权”的话语体系。2025年9月，欧盟《数据法案》(Data Act)实施过渡期满后将全面适用。该法案体现出欧盟希望通过立法增强对关键数据资源的控制权，减少对非欧盟国家技术和平台依赖的强烈意愿。与此同时，面对中国互联网公司和数字技术公司不断发展壮大的现实，对华数字遏制也成为中美科技竞争领域的热门话题(戚凯等, 2025)。美国政府多次以国家安全为由干预数据供应链，对中国企业进行监管乃至制裁。美国政府采取这一系列举措的原因部分在于试图维持其在全球范围内的领导力和话语权地位，并为此描绘出一幅全球数字战略的图景(廖欢等, 2024)。2023年，美国出台《国家网络安全战略》(National Cybersecurity Strategy)，认为“中国对政府和私营部门网络构成了最广泛、最活跃和最持久的威胁”。为此，美国政府提出《互联网未来宣言》(Declaration for the Future of the Internet)，旨在打造符合自身利益诉求的数据供应链，并在更广泛的挑战中取得进展。由此可见，在全球数据竞争日趋激烈的当下，国家安全被部分发达国家极度渲染，并且作为提升其数据战略“合法性”的理由，进而采取不必要的监管措施。

(二) 国家安全被视为遏制发展中国家发展势头的重要手段

数字贸易的发展正在驱动全球竞争格局的重塑。发展中国家在数字贸易发展进程中扮演着日趋重要的角色。面对发展中国家的崛起，发达国家试图通过数据供应链问题的政治化转向来遏制发展中国家

的发展势头，维持自身在数字经济时代的全球影响力。在此过程中，国家安全被视为有效手段。

首先，在全球保护主义盛行的当下，数据供应链等经济议题的政治化趋势加剧。尽管数据供应链并非纯粹的经济问题，但其本质仍属于经济贸易议题。长期以来，针对数据供应链中的核心议题——数据跨境流动，各国主要从推动数字贸易发展的角度，致力于通过缔结贸易协定的方式妥善平衡各国之间的矛盾分歧。然而，随着大国关系的深刻变革，美欧开始从战略竞争的角度看待数据供应链问题。

其次，数据供应链政治化转向的目标在于遏制发展中国家的发展势头。国际经济议程的设置常具有政治化转向的趋势。当前，面对中国在数字贸易领域与日俱增的影响力，美国正在推动“阵营化”路径，谋求通过价值观贸易，与其所谓的民主国家联手制定规则，与中国进行战略竞争。2022年5月，美国政府启动并积极推进“印太经济框架”(IPEF)谈判。从目前已经公开的信息看，IPEF明显体现出排外属性，并将数据跨境流动与国家安全深度挂钩。一方面，IPEF将“公平且有弹性的贸易”作为框架四大支柱之一，明确提出要致力于“可信、安全的跨境数据流动”。这与美国在《美墨加协定》(USMCA)中所主张的“跨境数据自由流动”存在明显的区别。另一方面，IPEF设置了严格的加入条件(须经缔约方同意并遵守缔约方可能决定的任何条款或条件)，体现出极强的排外色彩。这些规则确保了IPEF核心圈的先发优势与利益(常丽娟, 2024)，目的在于维护缔约方的全球竞争力并限制中国的发展空间(李墨丝, 2023)。

最后，在数据供应链议题政治化转向的过程中，国家安全被视为强化价值观导向和提升其战略合法性的重要手段。近年来，价值观外交在美国外交中一直占据着非常重要的位置，发挥着基础性作用。在2022年10月发布的美国《国家安全战略》(National Security Strategy)中，美国政府强调要“团结志同道合的参与者，促进基于自由和信任的数据自由流动”。从理论上讲，价值观的维护与运行无须牺牲过高的物质利益就能够调动盟友的共同行动，只需

要放大竞争对手带来的安全威胁即可(邢亚杰, 2023)。由此，国家安全逐渐泛化成为美国联合盟友打造符合自身诉求的数据供应链的理由之一。

(三)发达国家对竞争国家安全观的片面追求

竞争安全观是“典型的零和安全思维，强调两国间的安全必定建立在一种此消彼长的关系中，一方安全的获得必定意味着另一方安全的流失”(彭博等, 2023)。受此影响，部分发达国家开始以国家安全为理由，试图联合盟友打造排华的国际关系体系。美国等发达国家所强调的“基于信任的数据跨境自由流动”，本质上并非单一的标准互“信”，而更多是以价值观及其盟友关系为基础的关系互“信”。受竞争安全观的不当引导，美国政府无疑会进一步泛化国家安全，并以此为理由巩固朋友圈，进而实现对竞争国家的制衡。这也体现出美国在数据跨境流动方面逐渐开始奉行更加强硬与进攻性的“美国优先+保护主义”政策理念(程海烨等, 2024)。

综上所述，数据供应链的国家安全泛化是多重因素所导致的。这既是对全球数据竞争格局的必然回应，也基于部分发达国家为了维护自身全球地位和主流意识形态而作出的政策调整。中国同样关注数据供应链中的国家安全问题，但形成了与美国截然不同的“合作安全观”。2020年9月，中国政府在“抓住数字机遇，共谋合作发展”国际研讨会上提出了《全球数据安全倡议》，强调“深化对话与合作，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间命运共同体”。这种开放式的全球数据安全倡议方案，完全有别于美国所提出的封闭式安全倡议，对进一步凝聚共识，推进数据跨境的自由流动具有重要意义。

基于此，需要进一步思考的是，中国应当如何有效回应数据供应链国家安全泛化的现实，进而维护自身在全球数字贸易发展中的利益。

三、数据供应链国家安全泛化的中国因应

党的二十届三中全会提出：“要有效应对外部风险挑战，引领全球治理，主动塑造有利外部环境。”在推动全球治理体系变革的现实背景下，探索

中国回应数据供应链国家安全泛化实践路径的现实性凸显。面对数据供应链国家安全泛化,中国应当进一步探索通过法治路径予以积极回应,平衡好贸易自由化利益与国家安全、数据隐私保护等非贸易利益。

(一)以《全球数据安全倡议》为基础积极指引全球数据治理

面对全球数据跨境流动的日趋加速,《全球数据安全倡议》从人类命运共同体的高度,为各国提供了全新的数据安全范式和数据治理安全理念。中国应当以《全球数据安全倡议》为基础积极推动全球数据治理体系变革。作为中国面向全球提供的国际公共产品,《全球数据安全倡议》蕴含着丰富的国际法理念,将为全球数据供应链提供重要的法治指引。

从国际法治的角度看,第一,《全球数据安全倡议》体现了国家主权平等的国际法基本原则,主张“各国应尊重他国主权、司法管辖权和对数据的安全管理权”。数据的全球治理并不意味着对国家主权原则的放弃(Kastenberg, 2009)。恰恰相反,数据主权是各国国内监管自主权的法理基础(孙南翔等, 2015)。基于此,聚焦数据供应链,对数据跨境流动的监管应当在平等自愿的基础上,平等协商、互相尊重、齐心协力促进数据安全。第二,《全球数据安全倡议》体现了国际合作的国际法基本原则,强调“共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间命运共同体”,纠偏了部分发达国家所坚持的竞争安全观。基于此,对数据跨境流动的监管应当通过对话的方式实现共商共建共享,深化对话与合作,而非将之作为国家间竞争的武器。第三,《全球数据安全倡议》符合国际贸易法贸易自由化利益与非贸易利益相平衡的基本理念,有利于促进全球数字贸易和数字经济的发展。数据跨境传输监管与数字贸易发展关系密切,在对数据跨境流动进行监管时应当平衡处理经济发展与保护国家和社会公共利益的关系,实现发展与安全的良性循环。

秉持《全球数据安全倡议》所倡导的理念,归根结底应当推动该倡议的法治化发展。在此过程中,中国应当重视《全球数据安全倡议》与国际法规则之

间的互动,通过贸易协定的谈判和缔结,将该倡议中的理念具象化为国际法规则,进而提升数据跨境流动国际规则的中国供给能力。

(二)有效运用 WTO 等国际贸易法规则维护自身合法权益

基于前文的分析,美国泛化国家安全,塑造符合自身利益的数据供应链,并非单纯基于国家安全考量,而是隐含着国家间竞争的战略目标。尽管在全球贸易保护主义盛行的当下, WTO 已趋向冷落,但其仍构成当代国际贸易秩序的基础(韩立余, 2023)。因此,中国应积极考虑运用 WTO 等国际贸易法规则维护自身合法权益。

首先,各国针对数据供应链所采取的各类监管措施属于一项国内监管措施,受 WTO 规则(特别是其中的服务贸易规则)约束。根据《服务贸易总协定》(GATS),一项措施适用规则约束的前提是该项措施属于“影响服务贸易的措施”。就既有实践而言,以数据跨境流动监管措施为代表的供应链监管措施,其核心要求是限制域内数据向域外传输和流动,且较为普遍地适用于来自特定国家的服务提供者。这一系列措施可能会在一定程度上加重不特定数量的服务提供者的负担,进而对数字贸易的发展产生消极影响。进一步结合 WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》(DSU)第一条的规定,相关国家的行为具有可诉性。

其次,泛化国家安全而采取的数据供应链监管措施潜在违反 WTO 国民待遇原则,具有歧视性。根据国民待遇原则,成员方在采取影响服务提供的措施方面,给予任何其他成员的服务和服务提供者的待遇不得低于其给予该国相同服务和提供者待遇。具体判断时,在认定一项措施是否属于较为不利的待遇时,应当考察相关措施是否可能改变竞争条件,从而有利于成员方自身的服务或服务提供者(彭岳, 2018)。据此,以美国政府在 TikTok 事件中针对中国数字技术公司字节跳动所采取的一系列措施为例,相关措施显然剥夺了中国企业与美国同类国内服务提供者进行竞争的机会,使得中国企业处于明显不利的地位。而此种行为效果在 WTO 争端

解决机构的相关判例(DS363)中也明确给予了否定性评价(WTO, 2009)。因此,面对针对数据供应链的非必要监管措施,中国可以考虑通过WTO规则寻求救济。

最后,在通过WTO寻求救济的过程中,中国应当积极推动对安全例外条款采用更为严格的解释方法以避免安全例外条款的适用泛化。不难想象,倘若中国通过WTO寻求救济,援引安全例外条款主张其监管措施的合法性是部分国家必然会采取的应对方式之一。安全例外条款之所以被称为国际贸易规则中的“潘多拉魔盒”,其根本原因在于条款适用的不确定性和模糊性。因此,中国应当积极推动安全例外条款的严格解释和适用,强调安全例外条款的适用应当遵循善意原则而不应被适用于基于贸易利益和经济利益目的的国家安全。同时,中国还应当强调WTO争端解决机构对基于安全例外条款所采取的监管措施的管辖权。通过对安全例外条款的严格解释和适用能够最大程度保障中国在WTO层面成功寻求救济的可能性。

(三)探索数字贸易规则的制定以推动全球数据供应链的良法善治

尽管新近缔结的诸多国际贸易条约均对数据供应链议题予以了回应,但应当承认,相关规则仍处于初级阶段,仅制定了原则性规定。这就使得条约的缔约方具有较大的解释和适用空间来实施可能有悖于条约宗旨的监管措施。基于此,为进一步推动全球数据供应链的良法善治,中国应考虑通过数字贸易协定进一步细化全球数据供应链规则。而随着规则适用的普遍化,相关规则也将逐渐对各国的实践产生影响甚至约束力。

从规则制定的形式看,中国可考虑通过软法形式推动数据供应链规则制定。在全球数字贸易硬法规则分歧明显的现状下,通过软法规则推动数据供应链规则的柔性变革既是一种妥协,也是一种现实策略。具体而言,国际软法的出现是跨国公司等非国家行为体参与数字贸易全球治理的现实回应。尽管国际软法规则无法直接约束国家行为体,但能够有效影响国家的思维方式和思维模式。更进一步看,

国际标准可以成为中国推动数据跨境流动等数据供应链软法规则制定的优先选择。目前,中国在数字贸易国内标准的制定方面已经取得了一定的成果。面向未来,中国可考虑依托跨国公司在全球的影响力,推动数据跨境流动国内标准的国际输出,以进一步提升对数据跨境流动国际议题的话语权。

从规则制定的路径看,共建“一带一路”仍然应当是中国优先考虑的实践路径。从既有实践看,“一带一路”法治化的显著特征之一即软法治理(顾宾, 2022)。而中国与“一带一路”共建国家与日俱增的数字贸易需求也使得彼此间探索标准互信具有现实空间和现实可能性。同时,在标准输出的过程中,中国还应当有针对性地通过数字贸易实现标准的规则化,使标准得到“硬化”进而形成约束力。如此,中国将逐渐在全球范围内取得更为有效的数字贸易治理成果。

此外,在推动数字贸易规则制定的同时,中国可考虑进一步推进数据跨境流动监管的国内立法工作。2022年,国家互联网信息办公室制定出台了《数据出境安全评估办法》,进一步夯实了中国政府监管数据供应链的合法性基础。在后续推进过程中,中国应当结合数字贸易和数据供应链国际规则的演进,进一步优化完善国内立法,维护自身的国内监管自主权和数据供应链安全稳定。

综上所述,受全球竞争格局的演变等多重因素的影响,诸多国家对数据供应链议题的态度开始转向保守,进而对数据跨境流动等问题采取更为强硬的监管措施。国家安全成为相关国家采取监管措施的广泛理由,但其中内嵌着国家安全泛化的趋势。受此影响,中国应当积极予以回应,通过国际贸易规则的有效运用和制定,维护自身权益,进而实现《全球数据安全倡议》的法治化发展。

参考文献

- [1] 程海焯,王健.美国升级跨境数据安全规制新动向[J].现代国际关系, 2024(12): 73-95.
- [2] 常丽娟.印太经济框架“供应链协议”的特征、趋势及中国应对[J].上海对外经贸大学学报, 2024, 31(3):

- 5-16.
- [3] 冯硕. 美国数据霸权的建构与法律应对[J]. 太平洋学报, 2023(8): 45-58.
- [4] 顾宾. 软法治理与“一带一路”法治化和全球化[J]. 外交评论(外交学院学报), 2022(4): 1-27.
- [5] 韩立余. 世界贸易组织的一般国际法考察[J]. 清华法学, 2023(6): 145-163.
- [6] 廖丽, 武子微. 国家安全例外条款在数据跨境流动中的适用研究[J]. 国际贸易, 2024(8): 87-96.
- [7] 刘敬东. “国家安全”条款的适用边界及发展动向评析——以国际贸易投资规则为视角[J]. 法学杂志, 2023, 44(2): 121-138.
- [8] 廖欢, 王义桅. 中美大国竞争视角下的美国全球数字战略研究[J]. 中国科技论坛, 2024(6): 143-152.
- [9] 李墨丝. “印太经济框架”数字经济规则: 美国转向传统经贸安排背景下的新动向[J]. 亚太经济, 2023(5): 59-67.
- [10] 彭博, 薛力. 全球安全倡议的文明基底、理论逻辑与实践路径[J]. 国际安全研究, 2023(6): 79-101.
- [11] 彭岳. 数据本地化措施的贸易规制问题研究[J]. 环球法律评论, 2018(2): 178-192.
- [12] 彭岳. 数字贸易治理及其规制路径[J]. 比较法研究, 2021(4): 158-173.
- [13] 戚凯, 付艺伟. 美国对华数字遏制的合法化话语分析[J]. 国际政治科学, 2025, 10(1): 84-128.
- [14] 孙南翔, 张晓君. 论数据主权——基于虚拟空间博弈与合作的考察[J]. 太平洋学报, 2015, 23(2): 63-71.
- [15] 王保民, 袁博. 美国外资安全审查的政治化趋势及我国的法律应对[J]. 国际贸易, 2020(10): 89-96.
- [16] 邢亚杰. 拜登政府供应链安全政策的价值观基础评析[J]. 印度洋经济体研究, 2023(4): 94-110.
- [17] 许多奇. 治理跨境数据流动的贸易规则体系构建[J]. 行政法学研究, 2022(4): 50-60.
- [18] 杨帆. 后“Schrems II案”时期欧盟数据跨境流动法律监管的演进及我国的因应[J]. 环球法律评论, 2022, 44(1): 178-192.
- [19] 张明. 国际贸易法视阈下数据本地化措施的边界及其协调——以《个人信息保护法》为切入点[J]. 南大法学, 2021(6): 21-37.
- [20] 张明. 数据本地化措施援引安全例外的解释论[J]. 北方法学, 2022(5): 146-160.
- [21] 张明. 论数字贸易自由化下的数据隐私权保护[J]. 人权, 2024(5): 159-177.
- [22] 张明. 论全球供应链中的国家安全泛化趋势与中国因应[J]. 国际法研究, 2025(2): 130-148.
- [23] CHANDER A. Is data localization a solution for Schrems II? [J]. Journal of international economic law, 2020, 23(3): 771-784.
- [24] CAMPION A S. From CNOOC to Huawei: securitization, the China threat, and critical infrastructure [J]. Asian journal of political science, 2020, 28(1): 47-66.
- [25] KASTENBERG J. Non-intervention and neutrality in cyberspace: an emerging principle in the national practice of international law[J]. Air force law review, 2009, 64(1): 43-64.
- [26] OECD, WTO. Economic implications of data regulation: Balancing openness and trust [R/OL]. (2025-02-10) [2025-03-10]. https://www.oecd.org/en/publications/economic-implications-of-data-regulation_aa285504-en.html.
- [27] WTO. China - Measures affecting trading rights and distribution services for certain publications and audiovisual entertainment products: Report of the Panel: WT/DS363/R [A/OL]. (2009-08-12) [2025-03-10]. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/363R-00.pdf&Open=True>.
- [28] WTO. Russia - Measures concerning traffic in transit: Report of the Panel: WT/DS512/R [A/OL]. (2019-04-05) [2025-03-10]. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/512R.pdf&Open=True>.
- [29] WTO. Saudi Arabia - Measures concerning the protection of intellectual property rights: Report of the Panel: WT/DS567/R [A/OL]. (2020-06-16) [2025-03-10]. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/567R.pdf&Open=True>.
- [30] WTO. World trade report 2024 - Trade and inclusiveness: How to make trade work for all [R/OL]. (2024-09-30) [2025-03-10]. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr24_e/wtr24_e.pdf.

(下转第44页)

Current Situation, Problems, and Responses of Foreign-funded R&D Centers in China

SANG Baichuan JIANG Zhenyu LI Chuanchuan
(University of International Business and Economics)

Abstract: As a bridge and platform for international technology transfer, cooperation, and innovation, foreign-funded R&D centers have become an important force in China's R&D system. However, they are facing a series of challenges and development bottlenecks. This paper first systematically examines the strategic evolution path, spatial layout planning, and policy support system of foreign-funded R&D centers in China at the national level, and reveals the effectiveness of local governments in promoting the expansion and quality improvement of foreign-funded R&D centers by analyzing the incentive policies and measures launched in Beijing, Shanghai and Guangdong. It then identifies the difficulties encountered by foreign-funded R&D centers across different dimensions; at the national level, the difficulties cover the systems of cross-border data flows and intellectual property protection; at the local level, they involve the policy treatment of domestic and foreign-funded enterprises and collaborative innovation with local enterprises; at the industrial level, they include the participation in national standard-setting, basic research, and internationalization of research outcomes; and at the social level, they encompass the retirement arrangement and mobility of foreign R&D personnel in China. This paper finally provides a detailed deconstruction and explanation of the causes and logical relationships behind these difficulties and proposes coordinated countermeasures at both the national macro-policy level and local implementation level to address the developmental constraints of foreign-funded R&D centers.

Keywords: foreign-funded R&D centers; scientific and technological innovation; cross-border data flows; intellectual property protection; collaborative innovation

JEL Classification: F21, F23, O30

(责任编辑: 汪 沁)

~~~~~  
(上接第 21 页)

## Generalization of National Security and Reconstruction of Global Data Supply Chain: Manifestations, Drivers, and China's Response

ZHANG Ming  
(Nanjing University; China Jiliang University)

**Abstract:** In the digital economy era, the data supply chain is a core component of the global supply chain, and is mainly manifested through cross-border data flows. With the evolution of the global data competition landscape, many countries have shifted away from their long-standing advocacy of free cross-border data flows. Instead, they are progressively implementing targeted data supply chain regulatory measures on the grounds of national security. As a result, the global data supply chain shows a trend toward the generalization of national security, which is specifically characterized by ambiguous standards, expanding scope, and escalating intensity. This trend arises from the evolution of the global data competition landscape, the containment of the development momentum of developing countries by developed countries, and the one-sided pursuit of developed countries for the concept of national security in competition. In order to effectively safeguard its own interests, China can consider actively guiding global data governance based on the Global Data Security Initiative, effectively use international trade laws such as the WTO rules to safeguard its legitimate rights and interests, and explore the formulation of digital trade rules to promote good laws and good governance in the global data supply chain.

**Keywords:** generalization of national security; data supply chain; cross-border data flows; regulatory measures

**JEL Classification:** F10, F52, K33

(责任编辑: 汪 沁 王勇娟)